

1500272-26.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145336/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25242199 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2145336 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DE MELLO

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500272-26.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145336/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 25242199 -

DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2145336 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO DE MELLO

Data da Audiência:

06/10/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 06/10/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Assistente Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500272-26.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RONALDO DE MELLO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. BRUNO SÉRGIO BARBOSA DALTIM. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas

testemunhas arroladas pela acusação (Francis Adre Santos e Rafael Braguini de Camargo, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RONALDO DE MELLO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "No dia 27 de maio de 2022, por volta das 20hrs, no cruzamento da Rua das Caramolas, com a Rua das Amoras no Bairro Nova Catanduva, na cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 23 (vinte e três) "eppendorf's" contendo cocaína, com massa líquida de 5,57 gramas; 22 (vinte e dois) "eppendorf's" contendo "crack", com massa líquida de 2,26 gramas; 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 27,65 gramas; e 7 (sete) invólucros de papel alumínio contendo "crack", com massa líquida de 1,02 gramas; drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 13/16 e exame químico toxicológico definitivo de fls. Segundo se apurou, os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, quando avistaram no cruzamento da Rua das Caramolas com a Rua das Amoras, um indivíduo do sexo masculino com um saco plástico em mãos. Como naquela região há um alto índice de tráfico de entorpecentes, os policiais optaram por proceder a abordagem de tal indivíduo, posteriormente identificado como RONALDO DE MELLO. Em busca pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo, no interior do saco plástico, 23 (vinte e três) pinos de cocaína, 22 (vinte e dois) pinos de "crack", 34 (trinta e quatro) porções de maconha e 7 (sete) invólucros em papel laminado contendo "crack", todas as drogas devidamente individualizadas e prontas para a venda. Além disso, o denunciado possuía um aparelho celular da marca Samsung e R\$45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita. Para os policiais e na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a prática delitiva, sob a alegação de que estava passando por dificuldades financeiras e queria ganhar dinheiro. ANTE O EXPOSTO, denuncio a Vossa Excelência RONALDO DE MELLO, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e requeiro que recebida e autuada esta, seja citado, interrogado e ao final condenado pelo delito que praticou, seguindo-se o procedimento estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei supracitada, ouvindo-se, na formação da culpa, as testemunhas do rol abaixo, bem como, que seja decretado o perdimento definitivo dos bens e valores apreendidos nos autos a acima descritos, usados para o narcotráfico ou produto de tal atividade ilegal, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, com a determinação do depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas)". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 49/51). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 121/129. A denúncia de págs. 71/73 foi recebida em 05 de setembro de 2022 (págs. 131/132). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 10/11 e dos laudos periciais de págs. 13/16 e 65/67, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 04), o acusado confessou a prática delitiva, alegando que estava comercializando drogas em razão de desemprego e dificuldades financeiras. No interrogatório hoje prestado, porém, negou completamente a prática da infração penal, alegando ter ido ao local apenas para comprar drogas, em companhia de um moleque cuja identidade não precisou, ocasião em que o vendedor de drogas que ali estava, também moleque, se evadiu do local e

dispensou as drogas que em seguida foram apreendidas pela polícia; tinha em seu poder somente a quantia de R\$45,00, com a qual pretendia comprar drogas; nada tem contra os policiais mencionados na denúncia. A negativa de autoria apresentada em juízo, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que, além a confissão policial, os policiais militares Braguini e Adre, ouvidos nesta data, disseram que, em ponto de venda de drogas, localizaram o acusado de posse de todos os entorpecentes descritos na denúncia, prontos para venda, e dinheiro, ocasião em que ele admitiu que estava praticando a mercancia ilícita em razão de dificuldades financeiras. Diante da confissão policial, das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado trazia consigo, para fins de venda a terceiros, as drogas descritas nos autos, uma vez que, em ponto de venda de drogas foi encontrado de posse de inúmeras porções individuais de entorpecentes, prontas para venda e, portanto, suficientes para fornecimento a várias pessoas, e dinheiro, resultante da venda de drogas (conclusão possível diante das circunstância dos autos). A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que as drogas encontradas em seu poder eram destinadas ao comércio ilícito. A confissão policial está amparada pelas apreensões realizadas e pelos relatos dos agentes da lei, caso em que é apta para, no conjunto probatório, lastrear a condenação. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que respondo como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não sendo desfavoráveis ao acusado as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima legal.

Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1505196-68.2020.8.26.0132 - pág. 35), deixo de aumentar a pena, uma vez que o acusado confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Se a confissão colhida na fase policial foi

considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.<sup>a</sup> edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da

confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não há que se falar, porém, em reincidência específica, pois a condenação anterior do acusado se deu por tráfico na forma privilegiada. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado é reincidente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado RONALDO DE MELLO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso até a presente data, não se justifica, a esta altura, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados a págs. 49/51. A droga já foi destruída (pág. 50). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova e providencie-se a transferência do valor apreendido ao FUNAD. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, o Dr. Defensor e o acusado apresentaram recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: recebo o recurso de apelação interposto. Sai o Dr. Defensor intimado para apresentação das razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Quanto ao órgão ministerial, aguarde-se o trânsito em julgado ou a interposição de recurso. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Assistente Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.